

1500061-11.2022.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... qualificado) e 0006917-84.2016.8.26.0451 (tráfico de drogas) sendo lícito considerar uma a título de reincidência e a outra enquanto maus antecedentes (fls. 129/132). Em face da circunstância desfavorável aplico incremento de um oitavo calculado sobre a pena mínima cominada.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão da condenação nos autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-11.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-11.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2020137/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22589889 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 189/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2020137 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 189/22/923 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON BRUNO VAZ FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

WELLINGTON BRUNO VAZ FONSECA foi processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, porque em tese no dia 22 de janeiro de 2022, às 23h50, na Rua José Bonifácio, nº 100, Centro, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, com destreza, subtraiu, para si, o aparelho de telefone celular da marca Iphone, modelo 7XR, avaliado em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencente à vítima Wesley Castilho.

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022, a fls. 82/83.

Devidamente citado a fls. 98/99, o acusado apresentou resposta escrita à acusação a

fls.112/116.

Determinou-se o prosseguimento do feito a fl. 117.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Dispensada a oitiva da testemunha Juliano Ribeiro Nogueira. Ao final, foi interrogado o Réu.

Vieram aos autos, o auto de prisão em flagrante a fls. 1/3, boletins de ocorrência a fls. 20/22, auto de exibição/apreensão a fls. 23/24, auto de entrega a fls. 25/26, relatório final a fl.69, folha de antecedentes a fls.124/128 e certidão de feitos criminais a fls. 129/132.

O Ministério Público em alegações finais, ofertadas em audiência pugnou pela integral procedência da ação penal acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas, com a fixação do regime inicial semiaberto.

A d. Defesa, em alegações finais, ofertadas em audiência, requereu que o crime seja considerado de bagatela e praticado de maneira tentada. E em caso de condenação a aplicação da pena de multa, apenas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, saliento que a materialidade do crime de furto está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, relatório de investigação e auto de exibição, apreensão e entrega, elementos que são corroborados pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Observo que, após o encerramento da instrução, ficou demonstrada a prática do crime de furto simples, em detrimento da figura qualificada apontada na denúncia, conforme explicitado na fundamentação.

A autoria, da mesma forma, é certa, não remanescendo dúvida de que recaia sobre o Réu.

Interrogado, Wellington Bruno Vaz Fonseca, em juízo, confessou os fatos. Declarou-se arrependido. Disse que na oportunidade estava bêbado, tomava remédio controlado, e usava drogas.

Com efeito, e em consonância com a confissão do acusado, as demais provas dos autos apontam que os fatos ocorreram na forma em que narrados na denúncia.

A vítima Wesley Castilho em juízo disse que na data dos fatos estava dentro do carro, usando o celular com o vidro aberto. Em determinado momento o acusado se aproximou e pegou seu celular. Viu a direção em que o autor dos fatos correu e foi atrás dele, de carro. Encontrou o autor dos fatos. Viu um objeto brilhante no chão e verificou que se tratava do seu celular, que recuperou. Posteriormente, teve que ir até Limeira. Sua genitora reconheceu o acusado, porque na ocasião se sentiu amedrontado. Esclareceu que a sua genitora estava dentro do carro, junto consigo no momento em que o indivíduo pegou o seu celular.

A testemunha Rodrigo Mangerona, policial militar, em juízo disse que estava de serviço juntamente com seu colega, na base, quando três pessoas chegaram gritando, dizendo que um indivíduo tinha furtado um celular e saído correndo. Pediram que esperassem na base e saíram em patrulhamento. Encontraram uma pessoa com as mesmas características. Não foi encontrado celular com o averiguado. Indagado, confessou informalmente o furto, porém tinha dispensado previamente o celular. Foi reconhecido pela vítima, que noticiou aos policiais ter recuperado o celular. O acusado não era conhecido nos meios policiais.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica tal qual descrita na denúncia.

Ressalva seja feita com relação à qualificadora da destreza. Isto porque, após o encerramento da instrução, não ficou comprovado que o acusado tenha demonstrado especial habilidade como meio de execução indispensável para a subtração do bem. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório mostra sem sombra de dúvida que a vítima estava utilizando o aparelho dentro do seu veículo com os vidros abertos. O acusado, por seu turno, limitou-se a obter o aparelho diretamente das mãos da vítima. Tanto assim ocorreu que a vítima notou imediatamente a subtração, teve a chance de identificar a direção em que o acusado fugiu e foi

atrás dele.

Desta forma, não há que se falar em emprego de talento incomum, algo que se verificaria, a título de exemplo, caso o aparelho estivesse dentro de bolsa, mochila, sacola, ou dentro do bolso da vítima, circunstâncias que na espécie não ocorreram. Também se poderia vislumbrar a incidência legítima da qualificadora da destreza, por hipótese, caso o furto não tivesse sido notado 'incontinenti' pela vítima, algo que asseguraria ao acusado a chance de se evadir, conferindo maior reprovabilidade ao delito, hipótese que na espécie é igualmente afastada após exame do conjunto probatório.

Neste sentido, a jurisprudência:

Apelação da Justiça Pública - Condenação por dois crimes de furto simples, em concurso material - Pretensão ao reconhecimento da qualificadora da destreza, ou alternativamente, da fraude - Não configurada a habilidade incomum do réu à prática do furto - Corretamente afastada a qualificadora da destreza na sentença - Hipótese de imputação alternativa inadmitida no direito pátrio - Não é possível ao promotor de justiça, em caso de dúvida, formular duas narrativas, de maneira alternativa, para que o juiz possa escolher uma ou outra imputação - Ofensa à ampla defesa - Condenação mantida nos termos da sentença - Dosimetria da pena - Pena-base exasperada em razão dos maus antecedentes - Possibilidade de afastar a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea - Múltipla reincidência que permite a majoração da pena na proporção de 1/6 - Pena ajustada - Possibilidade de fixar o regime prisional fechado, em razão da vida pregressa do acusado - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500053-34.2020.8.26.0412; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Palestina - Vara Única; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022)

CRIME DE FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Se suficientes os elementos probatórios que demonstram a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. QUALIFICADORA DA DESTREZA - NÃO CONFIGURADA - Não demonstrada a especial habilidade do acusado para a prática do delito, incabível o reconhecimento da qualificadora da destreza. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0007555-80.2016.8.26.0625; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 22/02/2020)

As demais teses defensivas, por seu turno, não encontram amparo no caderno de provas.

A tese de atipicidade, por reconhecimento da insignificância, deve ser afastada, pois não estão presentes os requisitos jurisprudenciais para configurar a bagatela, a saber, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A conduta é reprovável, pois o réu furtou aparelho de celular, item essencial para a comunicação social e que contém dados sensíveis sobre o proprietário. Desta forma, a lesão jurídica provocada não pode sere reputada inexpressiva, uma vez que o valor do bem furtado corresponde a quase dois salários mínimos.

Ademais, cuida-se de crime de furto consumado. Não prospera, assim, a tese defensiva de crime tentado, pois se considera consumado o delito quando o agente desloca ou remove a coisa, invertendo-lhe a posse, ainda que por breve período, sendo desnecessário, inclusive, que a posse seja tranquila, pacífica e desvigiada, segundo a teoria "amotio".

Neste sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934 - REsp nº 1524450). Além disso, adotando esse entendimento, aponte-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) o delito de furto se consuma com o simples apossamento do bem subtraído pelo agente, independentemente da circunstância de que essa posse não perdure no tempo,

em face de perseguição e recuperação do objeto furtado em favor da vítima (Tema de recursos repetitivos número 934 do STJ) Sentenciado que conduzia o veículo subtraído da vítima no momento da abordagem Recurso defensivo desprovido Recurso ministerial provido, com reflexo nas penas." (TJSP; Apelação Criminal 0020693-59.2017.8.26.0050; Rel. Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/02/2021).

De rigor, neste cenário, o julgamento pela parcial procedência da pretensão acusatória.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, porque possui mais de uma condenação passada em julgado anteriormente aos fatos ora apurados, não alcançadas pelo período depurador, nos autos 0003772-20.2016.8.26.0451 (furto qualificado) e 0006917-84.2016.8.26.0451 (tráfico de drogas) sendo lícito considerar uma a título de reincidência e a outra enquanto maus antecedentes (fls. 129/132). Em face da circunstância desfavorável aplico incremento de um oitavo calculado sobre a pena mínima cominada.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão da condenação nos autos nº 0003772-20.2016.8.26.0451. Registro, ademais, a atenuante da confissão. Promovo compensação integral entre a agravante e a atenuante.

Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

O valor unitário da pena de multa será o mínimo legal tendo em vista que os autos contêm indícios de que é precária a situação financeira do réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º e 3º do Código Penal, e na Súmula 269 do STJ em sentido contrário, anotando-se haver circunstância judicial desfavorável e se tratar de reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Por fim, o réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, sobretudo em face da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal e condeno WELLINGTON BRUNO VAZ FONSECA pela prática do artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias multa no valor unitário mínimo legal.

INDEFIRO o direito de apresentar recurso em liberdade, pelo que mantenho a prisão preventiva do réu. Os fundamentos que outrora autorizaram a segregação cautelar continuam presentes. Evidencia-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo após a prolação de sentença condenatória recorrível. Anote-se para fins de reavaliação noventenária (art. 316, parágrafo único do CPP).

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE guia de execução provisória, para que se evite ofensa ao princípio da homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual prisão pena.

Providencie-se, após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ).

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Regularize a z. Secretaria as tarjas do processo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA